

Nr. 2025-1, 20 januari 2025

Lijfrentewijzigingen per 1 januari 2025 op een rij

Per 1 januari 2025 zijn diverse bepalingen op het terrein van lijfrenten in de Wet IB 2001, de Invoeringswet Wet IB 2001, de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Invorderingswet 1990 gewijzigd. Daarnaast zijn in de lagere wet- en regelgeving op dat terrein enige bepalingen aangepast. De belangrijkste wijzigingen worden in deze nieuwsbrief toegelicht.

Legataris ook toegestane gerechtigde bij overlijden rekeninghouder bancaire lijfrente

Volgens artikel 3.126a, lid 6 Wet IB 2001, zoals die bepaling luidde op 31 december 2024, kon het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen uit een lijfrenterekening/-beleggingsrecht waarvan de termijnen al zijn ingegaan, na overlijden van de gerechtigde alleen toekomen aan de erfgenamen. In de praktijk komt het regelmatig voor dat een partner geen erfgenaam is, maar wel is aangewezen als legataris voor de lijfrenterekening/het lijfrentebeleggingsrecht. Fiscaal werd zo'n bancaire lijfrente dan onzuiver met alle fiscale sancties van dien.

Met de inwerkingtreding van de Fiscale verzamelwet 2025 (Stb. 2024, 440) is de legataris met ingang van 1 januari 2025 ook als toegestane gerechtigde in de wet opgenomen.

Voor-zover-bepaling bij verboden handeling met nettolijfrente in box 3
Een verboden handeling met een nettolijfrente in box 3 in de zin van artikel 5.16 Wet IB 2001 heeft fiscale gevolgen. Indien zo'n handeling slechts ziet op een deel van zo'n nettolijfrente gold volgens artikel 5.16c Wet IB 2001, zoals die bepaling luidde op 31 december 2024, dat de fiscale gevolgen dan voor de gehele nettolijfrente plaatsvinden.

Met de inwerkingtreding van de Fiscale verzamelwet 2025 (Stb. 2024, 440) is een maatregel in de Wet IB 2001 opgenomen die met ingang van 1 januari 2025 regelt dat bij een verboden handeling, de fiscale gevolgen slechts gelden voor het gedeelte van de nettolijfrente waarbij sprake is van zo'n verboden handeling. Dit is in lijn met de fiscale bepalingen die gelden voor box 1-lijfrenten.

Geen boxsplitsing van BHW-lijfrenten bij toepassing overgangsrecht bij verboden handeling
Voor Brede Herwaarderingslijfrenten (BHW-lijfrenten = afgesloten in 1992–2000) met premie-aftrek vóór het jaar 2001 gold op basis van de tot 2025 geldende wettelijke bepalingen dat na een verboden handeling (bijvoorbeeld bij overschrijding van de wettelijke termijn) de lijfrente-aanspraak voor de fiscale behandeling ervan voor een gedeelte beclaimd bleef met box 1-heffing en een gedeelte als bezitting in box 3 door het fiscale leven ging. Er ontstond dan dus een boxsplitsing (zie hoofdstuk 2, artikel I, onderdeel O, lid 1, en onderdeel T, lid 3 Invoeringswet Wet IB 2001).

Met de inwerkingtreding van de Fiscale verzamelwet 2025 (Stb. 2024, 440) is het overgangsrecht uit de Invoeringswet Wet IB 2001 met ingang van 1 januari 2025 zodanig aangepast, dat bij het onzuiver worden van (een deel van) de lijfrente-aanspraak door een verboden handeling, deze voor het onzuivere deel geheel in aanmerking wordt genomen als bezitting in box 3. De boxsplitsing die tot en met 31 december 2024 aan de orde was, is daarmee opgeheven.

Alleen revisierente over voor IB belastbare waarde bij afkoop box 1-lijfrente
Bij afkoop van een box 1-lijfrente, niet zijnde een kleine lijfrente in de zin van de Wet IB 2001, wordt IB geheven over de belastbare (bruto) afkoopwaarde van de afgekochte lijfrente. Voor de heffing van IB mag dus rekening worden gehouden met de bewezen niet-afgetrokken premie c.q. inlegbedragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Revisierente werd volgens de bepaling van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 30i, lid 2), zoals die luidde op 31 december 2024, berekend over de bruto afkoopwaarde. Daarbij werd geen rekening gehouden met niet-afgetrokken bedragen.

Met de inwerkingtreding van de Fiscale verzamelwet 2025 (Stb. 2024, 440) is per 1 januari 2025 voor de grondslag voor de 20%-revisierenteregeling aansluiting gezocht bij de heffingsgrondslag voor de IB-heffing. Bewezen niet-afgetrokken bedragen mogen dus vanaf 1 januari 2025 in mindering worden gebracht op de bruto afkoopwaarde.

Verval beperkende voorwaarde bij internationale waardeoverdracht van box 1-lijfrente
Bij een internationale waardeoverdracht van een box 1-lijfrente gold op basis van de tot en met 31 december 2024 geldende wettelijke bepalingen een beperkende voorwaarde inzake de aansprakelijkheidstelling van een buitenlandse aanbieder. Over een dergelijke beperkende voorwaarde bij een internationale overdracht van pensioen zijn door het Hof van Justitie van de Europese Unie op 16 november 2023 twee arresten gewezen.

Met de inwerkingtreding van de wet Overige fiscale maatregelen 2025 (Stb. 2024, 435) is opvolging gegeven aan de arresten en wordt per 1 januari 2025 de betreffende beperkende voorwaarde niet meer gesteld indien de waardeoverdracht van een lijfrente plaatsvindt naar een andere EU-lidstaat, een andere EER-staat of Zwitserland. Hiertoe is artikel 44b, lid 5 Invorderingswet 1990 aangepast. De gewijzigde bepaling werkt terug tot en met 16 november 2023.

Herstel omissie in formule jaarruimte
Ten gevolge van de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen per 1 juli 2023 is onder andere artikel 10a.25, lid 2 Wet IB 2001 in werking getreden. Hierin is de pensioenimputatie voor de aftrek van lijfrentepremies binnen de jaarruimte geregeld voor de situatie waarin gebruik wordt gemaakt van het overgangsrecht voor pensioenregelingen van artikel 38r, lid 1 Wet LB 1964 (vaststelling van pensioenaangroei bij opbouw binnen pensioenregeling op basis van leeftijdsafhankelijk stijgend

premiepercentage). In artikel 10a.25, lid 2 Wet IB 2001, zoals de tekst luidde vóór 2025, werd op onjuiste wijze rekening gehouden met de nettopensioenpremie.

Deze technische omissie is hersteld met de inwerkingtreding van Belastingplan 2025 (Stb. 2024, 434). Daartoe is de formule in artikel 10a.25, lid 2 Wet IB 2001 aangepast. De omissie is met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2023 (datum van invoering van bepaling) hersteld.

Bevriezing aftoppingsgrens binnen jaarruimte
In het Belastingplan 2025 (Stb. 2024, 434) is geregeld dat de giftenaftrek in de Vpb in stand blijft én dat de periodieke giftenaftrek in de IB verruimd wordt van € 250.000 naar 1,5 miljoen euro. Ter dekking van deze maatregelen vindt bij het begin van de kalenderjaren 2025 en 2026 geen indexatie plaats met betrekking tot de aftoppingsgrens in de premiegrondslag van de jaarruimte zoals, opgenomen in artikel 3.127, lid 3 Wet IB 2001. Hiermee wordt de indexatie van de aftoppingsgrens voor de duur van twee jaar als het ware bevroren.

Wil je meer weten over Lijfrenten?

Bekijk hier alle eerdere uitgaven

Erik van Toledo is werkzaam bij de Belastingdienst, onder andere als verbindingslid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Hij beheert de website www.fiscaalleven.eu. Deze bijdrage is op persoonlijke titel geschreven.

Bureau DFO
De Wel 14-16
3871 MV Hoevelaken

033 258 04 60
www.dfobv.nl
info@dfobv.nl

Volg ons:

Aanmelden Afmelden Gegevens wijzigen